广西壮族自治区发展中医药壮医药条例

（2008 年 11 月 28 日广西壮族自治区第十一届
人民代表大会常务委员会第五次会议通过）

第一条 为了继承和发扬祖国传统医药学，充分发挥我区中医药、壮医药资源优势，促进中医药、壮医药事业发展，根据《中华人民共和国中医药条例》和有关法律、法规，结合本自治区实际，制定本条例。

第二条 在本自治区行政区域内从事中医和壮医医疗、预防、保健、康复，中医药和壮医药教育、科研、对外交流与合作以及管理活动，适用本条例。

第三条 县级以上人民政府应当坚持中西医并重的方针，将中医药事业纳入当地国民经济和社会发展总体规划；壮族聚居区县级以上人民政府还应当将壮医药事业纳入当地国民经济和社会发展总体规划。

第四条 县级以上人民政府应当保护、扶持、发展中医药、壮医药事业，根据中医药、壮医药事业发展的需要以及本地区国民经济和社会发展状况，合理安排中医药、壮医药事业专项经费，并逐步增加对中医药、壮医药事业的投入。

第五条 县级以上人民政府应当根据本地区社会、经济发展状况和居民医疗需求，将中医药、壮医药纳入公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系建设，在制定区域卫生规划时，统筹安排中医、壮医医疗机构的设置和布局。

第六条 县级以上人民政府负责中医药管理的部门负责本行政区域内中医药、壮医药管理工作。

县级以上人民政府有关部门按照各自职责，共同做好中医药、壮医药发展工作。

第七条 县级以上综合医院应当设置中医科或者中西医结合科以及中药房；壮族聚居区县级以上中医医院应当加强壮医专科建设。

依法设立的社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院等城乡基层卫生服务机构，应当能够提供中医药预防、保健、康复、计划生育技术服务、健康教育和一般常见病、多发病的诊疗服务；有条件的，应当提供壮医医疗服务。鼓励村医疗机构提供中医药、壮医药服务。

第八条 开办中医、壮医医疗机构，应当符合当地区域卫生规划以及国家和自治区规定的医疗机构设置标准，按照《医疗机构管理条例》的规定办理审批手续，取得《医疗机构执业许可证》并依法办理其他相关手续后，方可开展相应的诊疗活动。

合并、撤销各级人民政府开办的中医、壮医医疗机构或者改

变其性质的，应当报自治区人民政府负责中医药管理的部门备案。

第九条 中医、壮医从业人员，应当按照有关卫生管理的法律、行政法规、部门规章的规定通过资格考试，并经注册取得执业证书后，方可从事中医、壮医医疗活动。

未取得医师资格的以师承方式学习中医学、壮医学的人员以及确有专长的人员，具有中等医学专业学历或者经培训达到中等医学专业水平的，可以经注册取得乡村医生执业证书后，进入村医疗机构执业。具体办法由自治区人民政府制定。

第十条 开展中医药、壮医药服务活动，应当遵守国家和自治区的有关技术规范和标准，充分发挥中医药、壮医药的特色和优势。

第十一条 自治区人民政府劳动和社会保障行政管理部门应当将符合国家和自治区规定的中医、壮医诊疗技术、医疗服务设施和药品，纳入城镇职工、居民基本医疗保险的诊疗项目、医疗服务设施范围和药品目录；县级以上人民政府劳动和社会保障行政管理部门应当按照国家和自治区的有关规定，将符合条件的中医、壮医医疗机构纳入城镇职工、居民基本医疗保险定点医疗机构。

各级人民政府应当将中医药服务纳入新型农村合作医疗范围；有条件的，应当将壮医药服务纳入新型农村合作医疗范围。

第十二条 县级以上人民政府应当加强中药材、壮药材的合

理开发和利用；推动科技创新，促进具有资源优势、疗效确切、原创性强的中药、壮药的开发与利用；支持药用动、植物人工饲养和栽培技术的研究、开发与推广；鼓励建设中药材、壮药材示范基地和生产基地。

乡村中医药、壮医药技术人员可以按照国家有关规定自种、自采、自用中草药、民族草药。

第十三条 县级以上人民政府应当重视中药、壮药资源的保护和可持续利用，做好中药、壮药资源普查和自然保护区、种质资源收集圃建设以及濒危品种、道地药材规范化生产基地建设工作，保护其种质和遗传资源，加强优选优育和种源研究；建立种质资源库，保存药材种质资源；加强药材人工种养品种的标准化研究与推广；加强药材野生品种科学种养和新品种的研究，开展珍稀濒危药用资源的人工种养和替代品研究。

第十四条 鼓励发掘与推广有独特疗效的中医、壮医诊疗技术，鼓励取得《医疗机构制剂许可证》的医疗机构研制安全、简便、有效和多样化的中药、壮药制剂。

医疗机构中药、壮药制剂的配制、使用和管理，按照国家有关规定执行。医疗机构配制的依法取得批准文号的中药、壮药制剂，经自治区人民政府食品药品监督管理部门批准，可以在指定的医疗机构之间调剂使用。

第十五条 纳入《广西壮族自治区基本医疗保险和工伤保险药品目录》的中药、壮药药品价格实行政府定价或者政府指

导价。

第十六条 自治区人民政府应当根据社会需求和中医药、壮医药事业发展需要，建立健全规模适度、专业设置和层次结构合理的中医药、壮医药教育体系，加强临床教学基地建设。

鼓励中医药教育机构设立壮医药专业。

第十七条 县级以上人民政府应当根据当地民族特点加强中医药、壮医药人才培养。

第十八条 县级以上人民政府应当制定政策或者采取相关措施，鼓励高等中医药、壮医药院校毕业生到农村和贫困地区从事中医药、壮医药工作，鼓励城镇医疗机构支援和帮助农村中医、壮医医疗机构提高医疗服务能力与水平，鼓励有经验的执业医师、药师到农村开展中医药、壮医药服务。

第十九条 自治区人民政府卫生行政管理部门应当制定中医药、壮医药师承教育制度和名老中医药、壮医药专家评审制度，做好名老中医药、壮医药专家学术理论、临床经验、技术专长的总结和传承工作，鼓励名老中医药、壮医药专家带徒授业。

第二十条 自治区人民政府有关部门应当推进中药、壮药的研究和标准化体系建设，支持采取新技术、新工艺以及新设备，研究和创制中药、壮药新产品，提升中药、壮药产品的科技含量和市场竞争力。

第二十一条 下列事项的评审、鉴定人员应当以中医药或者壮医药专家为主：

（一）中医药和壮医药科研课题的立项、成果鉴定和评奖；

（二）中医药和壮医药专业技术职务任职资格的推荐和评审；

（三）中医和壮医医疗、教育、科研机构的评审、评估；

（四）其他中医药、壮医药相关项目的评审或者鉴定。

第二十二条 县级以上人民政府负责知识产权工作的部门，应当依法加强对中医药、壮医药知识产权的管理和保护工作，组织、指导、帮助相关单位或者个人申请中医药和壮医药专利、地理标志产品、植物新品种、注册商标等知识产权保护。

中医药、壮医药的知识产权，包括秘方、验方、专有技术和科研成果等，可以依法转让，也可以作价出资，参与开发和分配。

未经权利人许可，任何单位和个人不得披露、使用或者许可他人使用权利人的中医药、壮医药秘方、验方、专有技术和未经公开的科研成果。

第二十三条 县级以上人民政府应当采取措施加强中医药、壮医药文献的收集、整理、研究工作，保护有价值的中医药、壮医药文献。

第二十四条 鼓励单位和个人利用境外资金，通过合资、合作、独资等形式，参加中医药、壮医药产业开发。境内外组织和个人通过捐赠、资助或者其他方式支持中医药、壮医药事业发展，享受国家和自治区的有关优惠政策。

支持中医药和壮医药医疗、教育、科研机构等有关单位和专业技术人员，到境外或者其他地区开展中医药、壮医药技术的合作与交流，推进产品的开发和科技成果产业化，推进国际传播和地区交流。

第二十五条 违反本条例第八条第一款规定，中医、壮医医疗机构的设立不符合医疗机构设置标准的、未取得医疗机构执业许可证以及未依法办理其他相关手续擅自执业的，按照《中华人民共和国中医药条例》和《医疗机构管理条例》等有关法律、法规的规定进行处罚。

第二十六条 违反本条例第九条规定，未取得执业证书或者超出规定的执业范围从事中医、壮医医疗活动的，按照《中华人民共和国执业医师法》和《乡村医生从业管理条例》等有关法律、法规的规定进行处罚。

第二十七条 违反本条例第十四条第二款规定，医疗机构未经批准擅自将其配制的中药、壮药制剂调剂给其他医疗机构使用的，以及未经批准擅自使用其他医疗机构配制的中药、壮药制剂的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门按照国务院食品药品监督管理部门规定的职责分工责令改正，没收违法调剂的制剂，并处违法调剂制剂货值金额二倍以上五倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，由原发证部门吊销《医疗机构制剂许可证》或者《医疗机构执业许可证》。医疗机构给制剂使用者造成损害的，依法承担赔偿责任。

第二十八条 违反本条例第二十二条规定，侵犯他人中医药、壮医药知识产权的，按照有关法律、法规的规定进行处罚。

第二十九条 负责中医药管理的部门以及其他有关部门的工作人员，在中医药、壮医药管理工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条 其他民族医药的管理参照本条例执行。

第三十一条 本条例自2009年3月1日起施行。